

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2262/2530

นาย สำเนียง พัน ที
บริษัท อุตสาหกรรม น้ำกรด ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165

โจทก์เป็นลูกจ้างในบริษัทจำเลย เรียกร้องเอาเงินตอบแทนพิเศษจากกำไรสุทธิทางบัญชีตามสัญญาจากจำเลยเป็นเงินเปอร์เซ็นต์จึงเป็นการเรียกร้องเอาสินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165(8)แล้ว มีอายุความ 2 ปี หาใช่อายุความ 10 ปีไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่หัวหน้าควบคุมการผลิตสารส้ม จำเลยตกลงว่าเมื่อจำเลยขายสารส้มได้เงินเท่าใดจะคิดหักค่าซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่าย แล้วมีกำไรสุทธิทางบัญชี จำเลยจะจ่ายให้แก่โจทก์อีกร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทุกปี แต่เมื่อครบกำหนดคิดกำไรแต่ละสิ้นปีจำเลยมิได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ซึ่งจำเลยต้องจ่ายเงินตามข้อตกลงดังกล่าวตั้งแต่สิ้นปี 2513 ถึงสิ้นปี 2528 ตามบัญชีท้ายฟ้องรวมเป็นเงิน 1,520,000 บาทแก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2529 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะยุบแผนกสารส้มและจำเลยซื้อสารส้มจากองค์การสารส้ม กรมวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม เป็นเหตุให้

โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายที่ต้องตกงานและขาดรายได้ ขอให้
บังคับจำเลยจ่ายเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่า มีกำไรสุทธิทางบัญชีจะจ่ายให้
แก่โจทก์ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทุกปีปรากฏว่าตั้งแต่ปี 2513 จำเลยไม่เคยมีกำไร
และในปี 2528 จำเลยหยุดการผลิตสารส้ม จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากจำเลยดำเนินการ
ขาดทุนจึงยุบแผนกสารส้ม เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว ฟ้องโจทก์ในส่วนที่
เรียกร้องเงินเปอร์เซ็นต์จากกำไรสุทธิตั้งแต่ปี 2513 ถึงสิ้นปี 2527 ขาดอายุความ
เนื่องจากฟ้องเกินกว่า 2 ปีนับแต่วันมีสิทธิ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลย อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเงินเปอร์เซ็นต์ตาม
สัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 2 มีใช้สินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ทำ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165 (8) เพราะมิใช่เงินตอบแทนพิเศษตามที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัย หากแต่เป็นเงินที่จำเลยจะแบ่งปันผลกำไรให้แก่โจทก์ตาม
สัญญา จึงไม่อยู่ในอายุความ 2 ปี ตามบทมาตราดังกล่าว แต่มีอายุความ 10 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติอายุ
ความไว้นั้นพิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 (8)
บัญญัติว่า 'บุคคลผู้รับจ้างใช้การทำงานส่วนบุคคลเรียกเอาเงินจ้างค่าจ้างหรือสินจ้างชนิด
อื่นเพื่อการทำงานที่...' เห็นว่าโจทก์เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างในบริษัทจำเลย เรียกร้อง
เอาเงินตอบแทนพิเศษจากกำไรสุทธิทางบัญชีตามสัญญาจากจำเลย กรณีจึงเป็นการ
เรียกร้องเอาสินจ้างชนิดอื่นเพื่อการทำงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำ ตรงตามความหมายแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 (8) แล้ว จึงมีอายุความเรียกร้อง 2

ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 หาใช้มีอายุความ 10 ปี ดังข้อ
อุทธรณ์ของโจทก์ไม่

พิพากษายืน.

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จุนท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>